

Nr. 92 Reichsminister Kerrl an den Reichsminister des Auswärtigen. 1. Juni 1937

R 5101/21678, Bl. 268–269 Schnellbrief, Reinkonzept¹

Beginn:

Beginn:

Geheim!

Betrifft: Papstnote vom 30. April 1937.

Auf das Schreiben vom 7. Mai 1937 – Pol. III 2242 –².

Sehr geehrter Herr Parteigenosse von Neurath!

Die Note des Hl. Stuhles vom 30. April 1937 kann in keiner Weise als befriedigende Antwort auf die am 12. April 1937 dem Hl. Stuhl überreichte Note der Deutschen Reichsregierung³ angesehen werden. Inzwischen ist durch die in den bekannten Sittlichkeitsprozessen gegen katholische Geistliche und Ordensleute⁴zutage getretenen Tatsachen, durch die Einmischung des Kardinals Mundelein von Chicago⁵, durch die Haltung des Vatikans zur Äußerung Mundeleins und durch die bekannte Rede des Herrn Reichspropagandaministers am 28. Mai 1937 in der Deutschlandhalle⁶ eine kirchenpolitische Lage geschaffen worden, aus der die deutsche Reichsregierung ungesäumt jene Forderungen und Forderungen ziehen muß, die allgemein im In- und Ausland erwartet werden.

Für ein ungesäumtes Handeln der deutschen Reichsregierung spricht auch der Umstand, daß bei dem Gesundheitszustand des altersschwachen Oberhauptes der katholischen Kirche⁷ über kurz oder lang mit einer Sedisvakanz des Hl. Stuhles, mit einer dadurch bedingten längeren beiderseitigen kirchenpolitischen Aktionsunfähigkeit und mit einer neuen Papstwahl gerechnet werden muß. Es erscheint mir sehr ungünstig, unter Umständen mit dem neugewählten Papste in eine kirchenpolitische Auseinandersetzung eintreten und mit ihm das kirchenpolitische Erbe aus dem Pontifikat Pius XI. bereinigen zu müssen. Daher muß sich noch unter der Regierung des jetzigen Papstes die deut-

¹ Konzipiert von MR Roth. Abschrift für den RERzM in R 4901/3228/44, Bl. 320 f. Generell zu den Überlegungen auf Kündigung des Reichskonkordats s. BESIER, Kirchen, S. 800–805.

² Begleitschreiben des AA zur Übermittlung der Note des Hl. Stuhls an die RReg. vom 30. 4. 1937; s. R 5101/21678, Bl. 248–267. Hierin hatte Kardinalstaatssekretär Pacelli die dt. Protestnote vom 12. 4. (u. Anm. 3) gegen die Enzyklika „Mit brennender Sorge“ (vgl. Dok. Nr. 86 Anm. 2) zurückgewiesen. Druck: ADAP D I, Nr. 649; ALBRECHT, Notenwechsel II, Nr. 2. Vgl. BESIER S. 794 f.

³ ADAP D I, Nr. 646; ALBRECHT, Notenwechsel II, Nr. 1. Aktenmaterial zu den Formulierungsvorschlägen des RKiM und zur Abstimmung der Endfassung s. R 5101/21678, Bl. 108–193.

⁴ Vgl. ARH III, Nr. 172 Anm. 3. Hitler hatte den RJuM am 6. 4. 1937 angewiesen, die seit dem Vorjahr ruhenden Prozesse wieder aufzunehmen (ADAP D I, Nr. 642), vermutlich am 21. 7. ordnete er erneut ihre Einstellung an (ebd. Nr. 670); s. HOCKERTS, Sittlichkeitsprozesse, S. 73–75, zu ihrer propagandist. Ausschaltung 78 ff.

⁵ Nichtöffentl. Ansprache des Kard. Mundelein am 18. 5. 1937 vor 500 Geistlichen der Erzdiözese Chicago, in der er die Kirchenverfolgung in Dtl. unter Nennung der Verantwortlichen scharf charakterisiert hatte. Der Redetext gelangte ohne Mundeleins Zutun in die internat. Presse und provozierte eine überaus gereizte, von wüsten Ausfällen gegen den Katholizismus bestimmte dt. Gegenreaktion. Zum Vorfall und dem anschließenden dt. Notenwechsel mit dem Vatikan s. ADAP D I, Nrr. 652–667; ALBRECHT, Notenwechsel II, Nrr. 4–7. Aktenmaterial auch in R 5101/21678, Bl. 272–277, 289 f., 306–322, 351 ff. Vgl. BESIER S. 799 f.; DIERKER, Glaubenskrieger, S. 413 f.

⁶ Goebbels hatte am 28. Mai in einer vom Rundfunk übertragenen und von der ges. Presse ungekürzt abdruckenden Rede die Kritik Mundeleins zum Anlaß genommen, den kath. Klerus und die Orden pauschal als Brutstätten des Lasters, ja Träger einer wahren „Sexualpest“ zu diffamieren, die man im Prozeßwege nun endlich ausmerzen werde; s. eingehend HOCKERTS S. 112–120; vgl. NS-PRESSEANWEISUNGEN 5/II, Nrr. 1221, 1245, 1256. Pressespiegel zur Wiedergabe der Goebbels-Rede und ihrem Auslandsecho wie generell zum Kirchenkampf in: R 2501/3057.

⁷ Papst Pius XI. (1857–1939) hatte eben am 31. Mai seinen 80. Geburtstag gefeiert.

sche Reichsregierung jene kirchenpolitische Bewegungsfreiheit schaffen, die durch die Entwicklung in Deutschland für die Reichsregierung notwendig geworden ist.

Ich bitte daher umgehend eine Besprechung anberaumen zu wollen, der folgender Vorschlag eines an den Hl. Stuhl unverzüglich zu richtenden Notentextes⁸ zugrunde gelegt werden kann:

„Die Deutsche Reichsregierung muß mit Bedauern feststellen, daß die Note des Hl. Stuhles vom 30. April 1937 sich weder in ihren Wortformulierungen wesentlich von den in lehrhaftem und anmaßendem Ton gehaltenen früheren Noten des Hl. Stuhles unterscheidet, noch auch inhaltlich der durch den Nationalsozialismus in Deutschland geschaffenen Lage und Geisteshaltung gerecht zu werden, sowie die durch die Enzyklika vom 14. März 1937 geschaffene Atmosphäre zu entgiften versucht. Die Deutsche Reichsregierung verspricht sich daher von einem weiteren Notenwechsel in dieser Angelegenheit keinen Erfolg.

Die Deutsche Reichsregierung beehrt sich jedoch, dem Hl. Stuhl folgendes bekanntzugeben:

– 1.

Angesichts der innenpolitischen Entwicklung des Reichs und der Vereinheitlichung des Rechts sieht sich die Deutsche Reichsregierung nicht mehr in der Lage, Artikel 2 des Reichskonkordats, durch den eine mißliche Rechtsungleichheit im Konkordatsrecht des Reiches konserviert wird⁹, weiter aufrechtzuerhalten.

– 2.

Die Deutsche Reichsregierung weist darauf hin, daß einzelne Artikel des Reichskonkordats noch die Volksordnung der parlamentarischen Demokratie der früheren Weimarer Verfassung im Auge haben. Da diese Volksordnung durch die nationalsozialistische abgelöst ist, sieht sich die Deutsche Reichsregierung nicht mehr in der Lage, Artikel 23, der am Wahlrecht der Erziehungsberechtigten in schulpolitischen Fragen¹⁰, und Artikel 31, der am Mehrparteiensystem und an den konfessionellen beruf[s]ständischen Organisationen festhält, aufrechtzuerhalten.

– 3.

Die Sittlichkeitsvergehen in Orden und religiösen Genossenschaften und die Stellungnahme der Ordens- und Kirchenoberen zu den Vergehen sowie in Prozessen haben Verhältnisse aufgedeckt, die es der Deutschen Reichsregierung im Interesse der Volksgemeinschaft und im Interesse der Kirche selbst für geboten erscheinen lassen, dem Hl. Stuhl zu erklären, daß sie nicht mehr an dem Art. 15 des Reichskonkordats, der den Orden und religiösen Genossenschaften volle Freizügigkeit zugesteht, festhalten kann¹¹.

– 4.

Da die Deutsche Reichsregierung unverrückt auf ihren Auffassungen und Maßnahmen besteht, und sie – im Hinblick auf die in früheren Besprechungen und im Notenwechsel gemachten Erfahrungen – Verhandlungen über die oben bezeichneten Konkordatsartikel von vornherein als unfruchtbar und ergebnislos bezeichnen zu müssen sich veranlaßt sieht, glaubt die Deutsche Reichsregierung von den in Artikel 33 Abs. 2 des Reichskonkordats vorgesehenen Möglichkeiten¹² absehen zu müssen.“ Zu der vorgesehenen Chefbesprechung bitte ich im Hinblick auf Nr. 2 des oben vorgeschlagenen Textes auch Herrn Reichsminister Rust einladen zu wollen¹³.

⁸ Zum Folgenden vgl. korrespondierend den ebenfalls von MR Roth entwickelten geheimen „kirchenpolit. Aktionsplan“ vom 7. 5. 1937: R 5101/21678, Bl. 214–223; Druck: DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. 22; zu dessen Inhalt s. KREUTZER, Reichskirchenministerium, S. 225–230.

⁹ Art. 2 garantierte den Fortbestand der Länderkonkordate mit Bayern (1924), Preußen (1929) und Baden (1932). Wortlaut dieser und der nachfolg. genannten Konkordatsartikel s. AKTEN DT. BISCHÖFEII, Nr. 1*; auch ALBRECHT, Notenwechsel I, Anh. Nr. 1.

¹⁰ Vgl. die Hinweise oben Dok. Nrr. 15 Anm. 3, 20 Anm. 3–4.

¹¹ Zu gesetzgeberischen Vorarbeiten Roths in dieser Richtung vgl. ARH III, Nr. 172 Anm. 10.

¹² Art. 33 (2), der allerdings auch bisher kaum prakt. Bedeutung erlangt hatte, lautete: „Sollte sich in Zukunft wegen der Auslegung oder Anwendung einer Bestimmung dieses Konkordats irgendeine Meinungsverschiedenheit ergeben, so werden der Heilige Stuhl und das Deutsche Reich im gemeinsamen Einvernehmen eine freundschaftliche Lösung herbeiführen.“

¹³ Schon am 4. 6. 1937 insistierte der RKiM erneut auf dem hier angeregten Procedere und bestand zudem auf der Ablösung des dt. Vatikanbotschafters v. Bergen: R 5101/21678, Bl. 278 f. Das AA benannte daraufhin am 11. 6. etliche Punkte, auf deren

Mit deutschem Gruß
Heil Hitler!
Ihr Kerrl

Grundlage Roth eine Note an den Vatikan „über die Hinfälligkeit des Reichskonkordats“ konzipierte; Geheim-Entw. s. ebd. Bl. 224–229; Druck: ADAP D I, Nr. 705 (zur bislang ungeklärten Verfasserschaft vgl. HOCKERTS S. 150 f. Anm. 20; KREUTZER S. 231). Eine Chefbesprechung v. Neurath–Kerrl–Rust am 19. 6., in welcher Kerrl „gewisse Lockerungen des Konkordates – insbesondere die Außerkraftsetzung des Art. 23 –“ in Vorschlag brachte, blieb ohne Ergebnis; R 4901/3228/44, Bl. 322. Am 22. 6. konnte Kerrl den Entw. der Note Hitler vorlegen, der jedoch eine Abänderung in zweifacher Hinsicht wünschte, wie StS v. Mackensen in seiner Aufzeichnung über eine Unterredung mit Kerrl und StS Muhs am 30. 6. festhielt: Erstens eine „stärkere Hervorhebung der Tatbestände, die uns zu dem Schluß berechtigen, daß gewisse Konkordatsbestimmungen gegenstandslos geworden seien“, und zwar durch eine plastische, wenn auch unpolemische Herausstellung des Umfangs der den Devisen- und Sittlichkeitsprozessen zugrunde liegenden Vergehen. Zweitens sollte die Note „nicht auf eine Hinfälligkeitserklärung des ganzen Konkordats hinauslaufen, sondern 4 oder 5 besonders ins Gewicht fallende Artikel für untragbar und daher für uns nicht mehr bindend erklären, im übrigen aber das Konkordat in Kraft lassen. Der Führer denke sich den weiteren Verlauf so, daß sofort ein Gesetz über das Verhältnis von Staat und Kirche in Arbeit genommen werde und, sobald dieses fertiggestellt sei, die offizielle Kündigung des Konkordats und 24 Stunden später die Veröffentlichung des Reichsgesetzes erfolge“. Mackensen gab zu bedenken, daß die gepl. Neufassung „gerade durch die ausdrückliche Aufrechterhaltung bestimmter Teile des Konkordats erhebliche Gefahren in sich berge“, und bat diesen Aspekt auch Hitler nahezubringen; ADAP D I, Nr. 661; vgl. KREUTZER S. 231 f.; BESIER S. 800. Schon vor dessen Entscheidung suchte aber der RKiM das AA zu einem fakt. Abbruch der Beziehungen zum Hl. Stuhl zu bewegen: Dok. Nr. 126.

Zitierhinweis

Nr. 92 Reichsminister Kerrl an den Reichsminister des Auswärtigen. 1. Juni 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d092>